

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7855/2540

นาย ชนันต์หรือชนันท์ นพ ประพันธ์
กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตมอเตอร์เซลล์
(1988) กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

บริษัทประกันภัยที่โจทก์ที่ 3 เอาประกันภัยไว้จะชดใช้ราคารถยนต์ให้แก่โจทก์ที่ 3 บางส่วน อันเป็นสิทธิของโจทก์ที่ 3 ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสัญญาประกันภัยแล้วแต่ถ้าจำนวนเงินที่โจทก์ที่ 3 ได้รับไปนั้นยังไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โจทก์ที่ 3 ก็ยังมีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่ได้กระทำต่อโจทก์ที่ 3 อยู่ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 3 เป็นบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายของนาย วิโรจน์ นพประพันธ์ ผู้ตาย โจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลข ทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2479 สมุทรสงคราม จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อดัง

กล่าว และจำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างชั่วคราวของจำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ได้ชั่วคราวทุกสัปดาห์หมายเลขทะเบียน 80-2479 สมุทรสงคราม ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่อพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ตายขับอยู่ข้างหน้าโดยมีโจทก์ ที่ 4 โดยสารมาด้วยอย่างแรง ทำให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร ลื่นไถลไปข้างหน้าอัดติดกับท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลข ทะเบียน 70-0883 กรุงเทพมหานคร ของนายสุรพิช เพ็ชฎไพศิษฐ์ เป็นผลให้ผู้ตาย ถึงแก่ความตายและโจทก์ที่ 4 ได้รับอันตรายสาหัส โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปลงศพ จัดงานศพผู้ตายเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ต้องขาดไร้อุปการะ เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ขอดิดเป็นเวลา 10 ปี เป็นเงิน 1,200,000 บาทรวมเป็นค่าเสียหาย 1,250,000 บาท แต่ขอดิดเพียง 1,200,000 บาทรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ที่ 3ได้รับความเสียหายทั้งคัน คิดเป็นค่าเสียหาย 400,000 บาท แต่มีการประกันภัยไว้ในวงเงิน 280,000 บาท จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันชดใช้ราคาส่วนที่ขาดจำนวน 120,000 บาท ให้โจทก์ที่ 3 โจทก์ที่ 4ได้รับอันตรายสาหัสต้องทนทุกข์เวทนาไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้ตามปกติ ขอดิดค่าเสียหายเป็นเงิน 240,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ชดใช้ให้โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 120,000 บาทและชดใช้ให้โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่โจทก์ แต่ละคนจะได้รับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ชดใช้ให้โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 120,000 บาท และชดใช้ให้โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 188,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เป็นบิดามารดาของนายวิโรจน์ นพประพันธ์ผู้ตายโจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2479 สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 3 ได้ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อหมายเลขทะเบียน 80-2479 สมุทรสงคราม ชนท้ายรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ตายเป็นผู้ขับ ทำให้รถคันที่ผู้ตายขับสิ้นไถลไปชนท้ายรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-0883 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย และทำให้โจทก์ที่ 4 ซึ่งโดยสารมากับรถยนต์คันที่ผู้ตายขับได้รับอันตรายสาหัส รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 9 จ-9921 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย

สำหรับที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายของรถยนต์ของโจทก์ที่ 3 ที่ได้รับความเสียหายเพราะโจทก์ที่ 3 ได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนจากบริษัทประกันภัยแล้วนั้น เห็นว่า แม้บริษัทประกันภัยที่โจทก์ที่ 3 เอาประกันภัยไว้จะ

ชุดใช้ราคาการถยนต์ให้แก่โจทก์ที่ 3 บางส่วนแล้วอันเป็นสิทธิของโจทก์ที่ 3 ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยสัญญาประกันภัย แต่โจทก์ที่ 3 ก็ยังมีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้อีกถ้าจำนวนเงินที่โจทก์ที่ 3 ได้รับไปนั้นยังไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดที่ได้กระทำต่อโจทก์ที่ 3 อยู่

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาจำเลยที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 4

(อภิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>